

1503591-92.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... de Santos visando combater o uso e tráfico de drogas naquele local. Contou que abordaram o rapaz, que havia descido o morro, e encontraram com ele uma pequena quantidade de maconha, a qual ele alegou ser para uso pessoal. Em seguida, conduziram-no à delegacia e, após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi liberado (pp. 195/197).

Rodrigo César de Castro Lima, policial civil, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503591-92.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503591-92.2019.8.26.0562 - Controle n.º 278/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

RODRIGO DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de julho de 2019, no período da manhã, na Rua Santa Joana D'arc n.º 2, Morro São Bento, neste Município e Comarca de Santos, para uso próprio, trazia consigo substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, policiais abordaram o autor e encontraram em sua posse 1 (uma) porção de maconha.

Narra, ainda, que a natureza da droga foi confirmada pelo laudo toxicológico definitivo (pp. 15/17). Indagado, o acusado afirmou ser dependente de drogas e que, na data dos fatos, foi à Rua Santa Joana D'arc onde comprou de um desconhecido o entorpecente consigo encontrado (pp. 37/38).

O acusado não foi localizado no Juizado Especial Criminal, razão pela qual o processo foi redistribuídos ao Juízo Comum (p. 64).

Recebida a denúncia (pp. 70/71), o acusado foi citado por edital (p. 79). Por não oferecer resposta e nem constituir defensor, declarou-se a sua revelia, bem como

suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal (pp. 80/81).

À vista da citação pessoal (p. 133), retomou-se o curso da ação penal (p. 134). A Defensoria Pública ofereceu a resposta de pp. 138/142, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 144/145). Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas (pp. 195/197 e 198/200), procedendo-se ao interrogatório (pp. 201/206).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial (gravação audiovisual de pp. 193/194).

A Defesa, por sua vez, em derradeiras alegações orais, requereu a absolvição, alegando atipicidade da conduta, lastreado tal pedido nos argumentos expostos na resposta à acusação de pp. 138/142. Alegou, também, que tal conduta se trata de autolesão, a qual não pode gerar punição penal à luz do princípio da ofensividade (gravação audiovisual de pp. 193/194).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 5, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de p. 4 e exame químico toxicológico de pp. 15/17, que confirmam a natureza do material estupefaciente como sendo maconha.

A autoria do fato delituoso também é certa.

Ao ser interrogado, o acusado declarou que está preso pois cumprindo pena por crime de furto. Sabe quem são os policiais ouvidos na audiência e nada tem contra eles. Sobre os fatos aqui apurados, contou que havia concluído seu trabalho de coletar material reciclável e dirigiu-se ao morro. Lá comprou uma paranga de maconha.

Estava descendo o morro quando foi abordado pelos policiais. Estava com a droga nas mãos. Não consumia o entorpecente naquele momento. Recorda-se que pagou cinco reais pela droga. Afirmou que não faz uso de maconha atualmente, apenas cigarro comum. Considerada a época dos fatos, afirmou que há seis anos consumia a droga. Declarou que estava trabalhando como ajudante de pedreiro nesta cidade. Sua família é de Taquaritinga/SP. Após ser posto em liberdade, pretende voltar a morar com sua mãe em Taquaritinga. É solteiro e não tem filhos (pp. 201/206).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Orlando Somaio Júnior, policial civil, referiu não se recordar do acusado. Todavia, ao que se lembra dos fatos, e também pelo que consta no RDO, tratou-se de operação da Seccional de Polícia de Santos visando combater o uso e tráfico de drogas naquele local. Contou que abordaram o rapaz, que havia descido o morro, e encontraram com ele uma pequena quantidade de maconha, a qual ele alegou ser para uso pessoal. Em seguida, conduziram-no à delegacia e, após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi liberado (pp. 195/197).

Rodrigo César de Castro Lima, policial civil, declarou que se recordava do réu e contou que, naquela época, realizavam operações mensais da Seccional de Santos. Estavam se dirigindo ao local de costume e avistaram o acusado descendo o morro, deixando o ponto de tráfico de drogas. Ele foi abordado e trazia consigo uma pequena porção de maconha (pp. 198/200).

Vê-se, assim, que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

O acusado admitiu a conduta delituosa em juízo, afirmando que possuía a porção de maconha encontrada em seu poder.

Ademais, sob o crivo do contraditório, os policiais civis foram firmes e coerentes, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles. Ao revés, relataram de forma isenta os principais detalhes a respeito da abordagem e apreensão da porção de maconha encontrada em poder do réu.

Tudo indica que os policiais civis agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que apenas tais agentes é que presenciaram os fatos, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são

investidos de poder para tal função.

E, como já se decidiu:

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do

Julgamento: 29/01/2021).

Por final, impossível reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja atípica.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada. Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso.

Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento. " (TJSP; Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO - Denúncia rejeitada sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante sua insignificância - Porte de substância proscria que ofende a saúde pública - Conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas que não foi descriminalizada - Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados - Pequena quantidade de drogas que é característica do tipo penal em testilha - Recurso provido, com determinação. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1506097-52.2018.8.26.0602; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2020).

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator..." (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Outrossim, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III – No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus prejudicado." (HC 102940, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011).

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório, reconhecendo-se a prática do delito de porte de droga, previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pelos crime de furto (três vezes), porte ilegal de drogas para consumo pessoal e roubo majorado (autos n.º 0004342-37.2020.8.26.0347, 0005875-59.2008.8.26.0619, 0001821-16.2009.8.26.0619, 0004477-49.2020.8.26.0347 e 0004974-63.2010.8.26.0347, – certidão de pp. 105/108 e informações de pp. 102/104).

Ademais, foi denunciado por outro crime de porte ilegal de droga para consumo pessoal (autos n.º 1530223-58.2019.8.26.0562 – certidão de p. 107)

Diante das penas enumeradas na legislação, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Observo que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga, e isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada, já que tudo parece indicar que o acusado mantém vida desregrada.

Aliás, essa medida revela-se inadequada, principalmente porque o réu se declara viciado e a advertência não surtirá efeito algum sobre seu comportamento, sendo importante considerar que a legislação prima pela prescrição de "...medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção do usuário e dependente de drogas..." (artigo 1º, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar RODRIGO DE SOUZA CAMPOS, qualificado nos autos, à pena à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, pena essa a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de

Justiça.

P.I.C.

Santos, 20 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA